

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6331/2534

นาย อนุ พงษ์ บุญญสิริ กับพวก
นาย บุญ สม สุธี วงศ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1312

ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1312 เฉพาะตัวโรงเรือนที่สร้างรุกล้ำที่ดินของผู้อื่นโดย
สุจริตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่ได้รับความคุ้มครอง สิ่งอื่น ๆ ที่มีโรงเรือนแม้จะ
สร้างขึ้นโดยสุจริตก็หาได้รับ ความคุ้มครองด้วยไม่ จำเลยจึงต้องรื้อถอนรั้วพินาท
ส่วนที่รุกล้ำ ออก ไปจากที่ดินของโจทก์.

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ทั้งสองฟ้องว่า จำเลยก่อสร้างรั้วและขายคาโรงเรือนรุกล
ล้ำที่ดินโจทก์ ขอให้จำเลยรื้อถอน โจทก์และจำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอม
ความกัน ศาลชั้นต้นพิพากษตามยอม ต่อมาโจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องว่า จำเลยสร้าง
รั้วคอนกรีตขึ้นใหม่จากหลักเขต ณ.6143 ตรงไปยังหลักเขต ณ.3453 ไม่สร้างผ่าน
หลักเขต ณ.9476ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง เป็นการสร้างล้ำแนวเขต และสร้างไม่ตลอด
แนวโดยทำเว้นช่องติดบานประตูเปิดล้ำเข้ามาในแนวเขตที่ดินของโจทก์กับวางท่อน้ำ
ทิ้งไว้นอกรั้วล้ำเข้ามาในแนวเขตที่ดินของโจทก์ เป็นการจงใจทำผิดสัญญา
ประนีประนอมยอมความ ขอให้บังคับจำเลยให้ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอม
ความ

จำเลยคัดค้านว่า จำเลยทำรั้วตามแนวเขตที่เจ้าหน้าที่รังวัดไว้ระหว่างก่อสร้าง โจทก์ไม่เคยทักท้วงว่าจำเลยสร้างรั้วรูกล้ำตรงที่ทำช่องติดบานประตูก็สร้างไม่ชิด แนวเขต ท่อน้ำทิ้งแม้จะวางนอกรั้วแต่ก็ยังอยู่ในแนวเขตที่ดินของจำเลย จำเลยมิได้ เจตนาฝ่าฝืนสัญญาประนีประนอมยอมความ

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้ววินิจฉัยว่า รั้วคอนกรีตที่จำเลยสร้างขึ้นใหม่เฉพาะส่วนที่ แล่งด้วยหมึกสีดำตามแผนที่วิวาท หมายถึง จ.ล.1 รูกล้ำแนวเขตตามสัญญา ประนีประนอมยอมความ แต่จำเลยสร้างขึ้นโดยสุจริตจึงไม่ต้องรื้อ รั้วส่วนอื่นและท่อ ระบายน้ำจำเลยมิได้สร้างและวางรูกล้ำ การทำช่องติดบานประตูรั้วของจำเลยผิด สัญญาประนีประนอมยอมความ มีคำสั่งให้จำเลยสร้างรั้วไปจนสุดที่หลักเขตผ.3453 โดยไม่มีช่องประตู และให้ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความข้อ 4 ต่อไปจน ครบ คำขอข้ออื่นของโจทก์ให้ยก

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยรื้อถอนรั้วที่สร้างรูกล้ำออกไปจากที่ดิน ของโจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว คดีคงมีปัญหามาสู่ศาลฎีกา ตาม ฎีกาของจำเลยแต่เพียงว่า จำเลยได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ มาตรา 1312 จึงไม่ต้องรื้อถอนรั้วพิพาทที่สร้างรูกล้ำที่ดินของโจทก์หรือไม่ เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1312 เฉพาะตัวโรงเรือนที่ สร้างรูกล้ำที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่ได้รับความคุ้มครอง สิ่ง อื่น ๆ ที่มีใช้โรงเรือนแม้จะสร้างขึ้นโดยสุจริตก็หาได้รับความคุ้มครองด้วยไม่

พิพากษายืน.

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-สุนพ กীরติยุติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>